

Ley Orgánica del Código Penal

Preámbulo

Valdoria, hasta hace poco tiempo, tenía problemas para poder combatir la criminalidad. El Código Penal que poseía la República estaba demasiado poco desarrollado y el Sistema Judicial era inexistente. Pero tras la caída del Partido Nacional y la aprobación de la actual Constitución y las distintas reformas que Valdoria está teniendo, incluyendo el presente Código Penal, los tres Poderes de Valdoria se están coordinando para poder dar al ciudadano la posibilidad de reclamar justicia y legalidad. Esta Ley Orgánica tiene una función esencial en el pleno funcionamiento de la República, y todo ciudadano tendrá el derecho y el deber de poder acceder a él y defenderlo. La Justicia no es solo trabajo del Gobierno o del Poder Judicial, es trabajo de todo el pueblo de Valdoria.

Libro I. Parte general: De las garantías, los delitos y las penas

Título I. Principios generales

Artículo 1. Principio de Legalidad: Nadie podrá ser condenado ni sancionado por acciones u omisiones que no estén expresamente tipificadas como delito por ley anterior al hecho.

Artículo 2. Igualdad ante la Ley: Todos los ciudadanos y residentes de Valdoria son iguales ante la ley penal, sin distinción de origen, lengua, religión, sexo, condición social o ideología.

Artículo 3. Responsabilidad Penal: La responsabilidad penal es personal. No podrá imponerse pena por actos ajenos.

Artículo 4. Grados de Responsabilidad: Son responsables penalmente los autores, coautores, inductores y cooperadores necesarios.

Título II. De la responsabilidad penal

Capítulo I. Definición de delito

Artículo 5. Se considera delito, acción delictiva o hecho delictivo la acción dolosa o culposa castigada por la ley penal.

Artículo 6. Para que un delito se considere como tal, debe cumplir:

- a) Que exista un comportamiento humano, ya sea hacer algo prohibido por la ley o no hacer algo que la ley exija.
- b) Que esté tipificada en la ley penal como delito.
- c) Que no esté amparada por ninguna cláusula eximente y sea contraria al Derecho.
- d) Que el autor haya estado en plena capacidad de comprender sus actos y realizarlos de forma consciente y voluntaria, dolosamente, o de forma negligente, imprudentemente.
- e) Que la acción cometida tenga una pena asignada en la ley penal.

Artículo 7. La diferencia semántica entre delito y crimen es de carácter popular y serán tomadas en la ley penal como sinónimos.

Artículo 8. El sujeto responsable penalmente es la persona que es parte del acto delictivo en alguno de los grados establecidos en el Artículo 4.

Artículo 9. El Código Penal es la recopilación de la totalidad de las leyes penales.

Artículo 9 bis.. El dolo consiste en la voluntad consciente de realizar los elementos del tipo penal. Actúa dolosamente quien sabe lo que hace y quiere hacerlo. La imprudencia o culpa consiste en la realización del tipo penal por infracción del deber objetivo de cuidado, sin querer el resultado pero habiéndolo podido prever y evitar.

Capítulo II. Grados de ejecución del delito

Artículo 10. Un delito posee dos grados de ejecución:

- a) Delito consumado
- b) Delito en grado de tentativa

Artículo 11. Un delito es calificado como consumado si se han realizado todos los actos que integran la descripción del mismo dentro de la ley penal y ha conseguido el resultado lesivo esperado.

Artículo 12. Un delito es calificado como en grado de tentativa si el sujeto responsable penalmente da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y este no se produce por causas independientes de su voluntad.

Artículo 13. El delito consumado dura desde que se comete la acción delictiva hasta que, en caso de que se alargue en el tiempo bajo la voluntad de alguno de sus sujetos responsables penalmente, las acciones sean detenidas por ellos mismos o por agentes externos al hecho delictivo.

Artículo 14. Si se realizan sucesivamente varios delitos consumados que incumplen el mismo precepto penal, se las considerará como un delito consumado continuado, dado que corresponderá a un plan preconcebido.

Artículo 15. Un delito en grado de tentativa se divide en:

- a) Tentativa inacabada: El sujeto responsable penalmente no llega a realizar todos los actos de ejecución necesarios para la consumación por motivos ajenos a la misma.
- b) Tentativa acabada: El sujeto responsable penalmente consigue completar todas las condiciones que en el plan preconcebido del mismo debería consumir la acción delictiva, pero que finalmente no se logra por razones fuera de su voluntad.

Artículo 16. Una acción delictiva en grado de tentativa que sea frenada de forma voluntaria y eficaz por un sujeto responsable penalmente del mismo, ya sea desistiendo en la tentativa inacabada o evitando los efectos de la tentativa acabada, conllevarán que éste se quede exento de pena por el delito intentado, considerándose desistimiento voluntario.

Artículo 17. El desistimiento voluntario no eximirá al sujeto responsable penalmente de los hechos delictivos ya consumados o no frenados dentro de lo establecido en el Artículo 16.

Capítulo III. Sujetos responsables penalmente

Artículo 18. Los tipos de sujetos responsables penalmente, establecidos en el Artículo 4, se dividen en:

- a) Autores
- b) Partícipes

Artículo 19. Los autores se dividen en:

- a) Autor directo o material: sujeto responsable penalmente que ejecuta la acción por sí solo.
- b) Coautor: sujetos responsables penalmente que ejecutan la acción conjuntamente bajo mutuo acuerdo.

c) Autor mediato: sujeto responsable penalmente que ejecuta la acción mediante otra persona usando métodos como la coacción, engaño o amenaza, consiguiendo que ésta no sepa que está cometiendo un delito. Su víctima es inimputable.

Artículo 20. Los partícipes juzgados de forma idéntica que los autores se dividen en:

a) Inductor: sujeto responsable penalmente que convence a otra persona para que ésta cometa un delito. Esta persona hace el acto delictivo de forma totalmente consciente y voluntaria sobre los efectos legales que la ley penal establece sobre el mismo.

b) Cooperador necesario: sujeto responsable penalmente que aporta ayuda imprescindible para el acto delictivo de forma consciente y voluntaria sin la cual éste no podría realizarse.

Artículo 21. El cómplice es el partícipe, por ende, sujeto responsable penalmente, que aporta ayuda secundaria y no esencial para la realización del delito.

Título III. Causas que modifican la responsabilidad criminal

Capítulo I. Causas eximentes

Artículo 22. Una causa eximente es aquella que, a pesar de que la acción juzgada sea tipificada como delito por la ley penal, exime al autor de los efectos penales previstos por esta. Estas se clasifican en:

a) Causas de justificación: Eliminan la antijuridicidad; es decir, la ley considera que el acto estaba permitido o era necesario dadas las circunstancias.

b) Causas de imputabilidad: El autor no tiene la capacidad mental o volitiva para comprender la ilegalidad de sus actos en el momento de cometerlos.

c) Causas de inculpabilidad: Eliminan la exigibilidad de otra conducta por concurrir una presión externa irresistible.

Artículo 23. Las causas de justificación, a su vez, se dividen en:

a) Legítima defensa: la acción que sería tipificada como delito que haya sido cometida para la defensa personal o de otras posibles víctimas frente a un delito de un tercero de forma proporcional.

b) Estado de necesidad: la acción que bajo la ley penal es considerada como delito pero se realiza para evitar la realización de una acción penal más grave por parte del propio sujeto, en caso de que dicha acción fuera a ser hecha involuntaria o inconscientemente, o de otros.

c) Cumplimiento del deber: la acción tipificada como delito se ha realizado bajo el estricto cumplimiento de una obligación legal o el ejercicio de un derecho reconocido por la ley.

Artículo 24. Las causas de imputabilidad, a su vez, se dividen en:

a) Anomalía o alteración psíquica: Sufrir un trastorno mental que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

b) Intoxicación plena o síndrome de abstinencia: Hallarse bajo efectos severos de alcohol o drogas que anulen la voluntad, siempre y cuando no se hayan consumido a propósito para cometer el delito.

c) Alteración en la percepción: Sufrir alteraciones graves de la conciencia desde el nacimiento o la infancia que afectan profundamente el juicio.

d) Minoría de edad: Los menores de edad penal, debiendo estar ésta establecida por la legalidad vigente, carecen de capacidad legal de reproche penal.

Artículo 25. Las causas de inculpabilidad, a su vez, se dividen en:

a) Miedo insuperable: Actuar bajo un temor tan intenso y desproporcionado que anule por completo la voluntad del individuo.

b) Error de prohibición invencible: Ocurre cuando el sujeto, dadas sus circunstancias culturales, origen o la complejidad de la norma, no habría podido salir de su error de ninguna manera.

c) Error de tipo: Desconocimiento o ignorancia sobre alguno de los elementos esenciales que componen el delito, lo que impide que la acción sea realizada con dolo.

Capítulo II. Circunstancias atenuantes

Artículo 26. Una circunstancia atenuante es todo hecho, condición o elemento que, al concurrir en un delito, reduce el grado de responsabilidad penal o mitiga la gravedad de la pena impuesta, sin llegar a eliminarla por completo. Estas se clasifican en:

a) Confesión: El reconocimiento voluntario de los hechos ante las autoridades competentes antes del juicio oral, siempre que contribuya de forma efectiva al esclarecimiento de los mismos.

b) Reparación del daño: La restitución, indemnización o cualquier acción efectiva dirigida a reparar el perjuicio causado a la víctima antes del juicio oral.

c) Arrepentimiento activo: La colaboración del sujeto con las autoridades para minimizar los efectos del delito o prevenir delitos conexos.

d) Circunstancias personales atenuantes: Situaciones personales como la drogodependencia, pobreza extrema u otras condiciones que, sin eximir la responsabilidad, reducen la culpabilidad del sujeto.

Artículo 27. La concurrencia de una o varias circunstancias atenuantes permitirá al tribunal aplicar la pena en su mitad inferior, o incluso rebajarla en un grado si la atenuante se considera muy cualificada.

Capítulo III. Circunstancias agravantes

Artículo 28. Una circunstancia agravante es todo hecho, condición o elemento que, al concurrir en un delito, aumenta el grado de responsabilidad penal o agrava la pena aplicable. Estas se clasifican en:

a) Alevosía: Ejecutar el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directamente a asegurar su comisión sin riesgo para el autor que pudiera provenir de la defensa de la víctima.

b) Reincidencia: Haber sido condenado previamente por un delito de la misma naturaleza incluido en el mismo Título de este Código Penal.

c) Prevalimiento del cargo: Cometer el delito aprovechando las funciones públicas, la autoridad o el cargo que ostente el autor.

d) Ensañamiento: Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima causando padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

e) Motivos discriminatorios: Actuar por razones de raza, etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición de la víctima.

Artículo 29. La concurrencia de una o varias circunstancias agravantes permitirá al tribunal aplicar la pena en su mitad superior, pudiendo elevarla en un grado si concurre reincidencia cualificada.

Título IV. Del sistema de penas, límites y determinación

Capítulo I. La pena de prisión y la tabla de equivalencias

Artículo 30. La pena principal aplicable en este Código Penal es la pena de prisión, cuya duración se medirá en años a efectos jurídicos formales.

Artículo 31. A efectos de cumplimiento efectivo, se establece la siguiente equivalencia temporal: 1 año de condena equivale a 1 semana de cumplimiento en el sistema penitenciario de Valdoria.

Artículo 32. Las penas de prisión se graduarán en tramos, siendo el mínimo absoluto 6 meses de condena formal y el máximo absoluto 50 años de condena formal para delitos individuales.

Artículo 33. En casos de concurso real de delitos, podrá aplicarse el cumplimiento sucesivo de penas, con un límite máximo de cumplimiento efectivo de 100 años formales.

Capítulo II. El concepto de límite y reglas de cómputo

Artículo 34. Cada tipo delictivo tendrá establecida una horquilla de pena compuesta por un límite mínimo y un límite máximo. El tribunal determinará la pena concreta dentro de dicha horquilla atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 35. Para los cómplices, la pena aplicable será la pena inferior en grado a la del autor. Se entiende por pena inferior en grado aquella cuyo máximo sea el mínimo de la pena del autor, y cuyo mínimo sea la mitad de dicho mínimo.

Artículo 36. Para los delitos en grado de tentativa, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado, según el nivel de desarrollo alcanzado por la ejecución y el peligro creado para el bien jurídico protegido.

Artículo 37. En caso de concurso ideal de delitos, es decir, cuando una sola acción infringe varios preceptos penales, se aplicará la pena del delito más grave en su mitad superior.

Capítulo III. Las reglas de aplicación según atenuantes y agravantes

Artículo 38. Cuando concurren únicamente circunstancias atenuantes, el tribunal impondrá la pena en la mitad inferior del tramo establecido para el delito.

Artículo 39. Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes, el tribunal impondrá la pena en la mitad superior del tramo establecido para el delito.

Artículo 40. Cuando concurren simultáneamente atenuantes y agravantes, el tribunal las compensará racionalmente, imponiendo la pena en el tramo intermedio salvo que el número o entidad de unas supere notoriamente a las otras.

Artículo 41. Cuando no concurren ni atenuantes ni agravantes, el tribunal individualizará la pena dentro del tramo establecido atendiendo a la gravedad del hecho y las circunstancias personales del reo.

Capítulo IV. La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

Artículo 42. La inhabilitación especial para empleo o cargo público priva al penado del cargo o empleo público sobre el que recayere y de la posibilidad de obtener otro u otros de la misma clase durante el tiempo de la condena.

Artículo 43. Esta pena se aplicará de forma accesoria o principal según lo establezca cada tipo delictivo, con especial incidencia en los delitos contra la Administración Pública y la Democracia.

Artículo 44. La duración de la pena de inhabilitación podrá ser la misma que la de la pena de prisión principal o superior en hasta el doble de la misma, atendiendo a la naturaleza y gravedad del delito.

Capítulo V. Las penas económicas

Artículo 45. Las penas económicas comprenden las multas y la responsabilidad civil derivada del delito. Se aplicarán de forma accesoria o principal según lo establezca cada tipo delictivo.

Artículo 46. Las multas se expresarán en euros y se determinarán atendiendo a la capacidad económica del condenado, la gravedad del delito y el beneficio obtenido. En ningún caso podrán ser inferiores al beneficio económico obtenido por la comisión del delito.

Artículo 47. En caso de impago de la multa, se sustituirá esta por una pena de prisión subsidiaria, a razón de un día de prisión efectiva por cada 200 euros impagados, salvo que el tribunal fijara otro módulo atendiendo a la capacidad económica del penado.

Artículo 48. La responsabilidad civil derivada del delito incluye la restitución del bien, la reparación del daño e indemnización de los perjuicios materiales y morales causados a la víctima y sus causahabientes.

Capítulo VI. Prescripción de los delitos y de las penas

Artículo 49. Los delitos prescriben según la gravedad de la pena que tengan asignada:

- a) Delitos con pena superior a 20 años: prescriben a los 20 años desde la comisión del hecho.
- b) Delitos con pena entre 10 y 20 años: prescriben a los 15 años.
- c) Delitos con pena entre 5 y 10 años: prescriben a los 10 años.
- d) Delitos con pena inferior a 5 años: prescriben a los 5 años.
- e) Los delitos de rebelión, golpe de Estado, alta traición y terrorismo no prescriben.

Artículo 50. Las penas prescriben una vez transcurrido el doble del tiempo de la condena impuesta sin que ésta haya comenzado a ejecutarse.

Artículo 51. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación procesal dirigida contra el culpable, comenzando a correr de nuevo desde la paralización del procedimiento.

Libro II. Parte especial: De los delitos y sus penas

Título I. Delitos contra la seguridad del Estado y el orden constitucional

Capítulo I. Rebelión y golpe de Estado

Artículo 52. Son reos del delito de rebelión quienes se alzaren violentamente contra el orden constitucional de la República de Valdoria, contra las instituciones del Estado o contra el Gobierno legítimamente constituido, con los propósitos siguientes:

- a) Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución de Valdoria.
- b) Destituir o impedir que el Presidente de la República, el Gobierno o el Poder Legislativo ejerzan sus funciones.
- c) Sustituir el sistema constitucional por otro contrario a los principios democráticos.

Artículo 53. El delito de rebelión será penado con prisión de 20 a 40 años e inhabilitación absoluta perpetua.

Artículo 54. Se considera golpe de Estado la toma violenta o por vías de hecho del poder político por parte de militares, funcionarios o grupos organizados que pretendan suplantar a los poderes legítimos del Estado. Será penado con prisión de 30 a 50 años e inhabilitación absoluta perpetua.

Artículo 55. Quien, teniendo la obligación de combatir la rebelión o el golpe de Estado, no lo hiciere por connivencia o pasividad, será penado con la pena inferior en grado a la prevista para los autores principales.

Capítulo II. Sedición y disturbios graves

Artículo 56. Son reos de sedición quienes, sin llegar a la rebelión, se alcen tumultuaria y públicamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, el ejercicio de las funciones de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.

Artículo 57. El delito de sedición será penado con prisión de 8 a 15 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Artículo 58. Los promotores y directores de la sedición serán penados con la pena en su mitad superior. Los meros participantes, con la pena en su mitad inferior.

Artículo 59. Se consideran disturbios graves la alteración violenta del orden público que cause lesiones graves, daños en edificios o infraestructuras del Estado o terror en la población, sin ánimo directo de subvertir el orden constitucional. Serán penados con prisión de 2 a 6 años.

Capítulo III. Alta traición y espionaje

Artículo 60. Comete alta traición quien, siendo ciudadano de Valdoria, tome parte activa en hostilidades contra la República, preste ayuda militar o económica a potencias extranjeras enemigas, o cause daño grave a la defensa nacional. Será penado con prisión de 25 a 50 años e inhabilitación absoluta.

Artículo 61. Comete espionaje quien proporcione a potencias extranjeras, organizaciones terroristas o personas no autorizadas, información clasificada, documentos secretos o datos relativos a la defensa, seguridad o intereses estratégicos de Valdoria. Será penado con prisión de 10 a 20 años.

Artículo 62. Si el espionaje se lleva a cabo por un funcionario público con acceso privilegiado a la información, la pena se impondrá en su mitad superior.

Título II. Delitos contra la Administración Pública y corrupción institucional

Capítulo I. Prevaricación

Artículo 63. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo o judicial, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 5 a 10 años.

Artículo 64. Si la prevaricación causare grave perjuicio al ciudadano afectado o al interés público, la pena se aplicará en su mitad superior.

Capítulo II. Malversación de fondos públicos

Artículo 65. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo, será castigado con prisión de 2 a 8 años e inhabilitación absoluta.

Artículo 66. Si la cuantía malversada superare los 50.000 euros o causare grave daño al servicio público, la pena se impondrá en su mitad superior.

Capítulo III. Cohecho y tráfico de influencias

Artículo 67. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar u omitir un acto relativo a su cargo, incurrirá en pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial.

Artículo 68. El particular que ofreciere o entregare la dádiva o retribución incurrirá en la pena inferior en grado a la prevista para el funcionario.

Artículo 69. El tráfico de influencias consiste en influir en una autoridad o funcionario público prevaleciendo de cualquier situación derivada de la relación personal con éste, para conseguir una resolución que le pueda generar beneficio económico. Será penado con prisión de 1 a 4 años.

Capítulo IV. Usurpación de funciones públicas e institucionales

Artículo 70. El que sin título o autorización ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con prisión de 1 a 3 años.

Artículo 71. Si el culpable hubiere usurpado funciones judiciales o militares, la pena se impondrá en su mitad superior.

Capítulo V. Desobediencia grave a la autoridad y desacato judicial

Artículo 72. La autoridad o funcionario público que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales o decisiones de autoridades superiores, será castigado con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial.

Artículo 73. El particular que faltare el respeto y consideración debidos a la autoridad judicial en su presencia o en escrito dirigido a ella, o que empleare amenazas o coacciones durante un proceso, incurrirá en pena de prisión de 6 meses a 1 año.

Artículo 73 bis. El ciudadano, autoridad, funcionario o miembro de las fuerzas de seguridad que, habiendo sido citado legalmente bajo apercibimiento por una Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados de conformidad con la normativa parlamentaria, no compareciere ante la misma sin causa legal justificable, o prestare falso testimonio, alterar la verdad o la ocultare deliberadamente en sus declaraciones, será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo.

Título III. Delitos contra la democracia y el sistema electoral

Capítulo I. Fraude electoral y manipulación de escrutinios

Artículo 74. El que por cualquier medio fraudulento alterare el resultado de una votación, falsificare actas electorales o manipulare el proceso de escrutinio, será castigado con prisión de 3 a 8 años e inhabilitación absoluta.

Artículo 75. Si el fraude electoral afectare a elecciones generales o al referéndum constitucional, la pena se aplicará en su mitad superior.

Capítulo II. Coacción al votante y compra de votos

Artículo 76. El que mediante violencia, intimidación, engaño o cualquier otro medio ilícito impidiera a una persona ejercer su derecho al voto o la compeliere a votar en determinado sentido, será castigado con prisión de 1 a 4 años.

Artículo 77. El que ofreciere, prometiere o entregare a un elector dádiva o remuneración de cualquier clase para que vote en determinado sentido o se abstenga de votar, incurrirá en pena de prisión de 1 a 3 años.

Capítulo III. Financiación ilícita de partidos políticos

Artículo 78. Los directivos o administradores de un partido político que aceptaren donaciones o contribuciones ilegales, superando los límites legalmente establecidos o provenientes de fuentes prohibidas, serán castigados con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial.

Artículo 79. Si los fondos ilícitamente recibidos superaren los 100.000 euros o provinieren del crimen organizado, la pena se impondrá en su mitad superior.

Capítulo IV. De los delitos contra la identidad de la República y sus instituciones

Artículo 79 bis. El que públicamente, de palabra, por escrito o mediante actos de hecho, ultraje, profane, queme, mutile o escarnezca la Bandera Nacional, el Escudo de Armas o el Himno Oficial de la República de Valdoria, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa económica accesoria de 5.000 a 20.000 euros.

Artículo 79 ter. La autoridad, funcionario público o miembro de las fuerzas de seguridad

que, con infracción flagrante de los preceptos constitucionales, procediere a la detención, retención, procesamiento o restricción de la libertad de un Diputado del Congreso durante el ejercicio de su mandato sin la previa y expresa autorización de la Cámara mediante la concesión del correspondiente Supplicatorio, salvo en el supuesto estricto de flagrante delito, incurrirá en la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de 6 a 10 años.

Título IV. Delitos contra las personas y su integridad

Capítulo I. Homicidio y asesinato

Artículo 80. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 20 años.

Artículo 81. Será castigado con pena de prisión de 20 a 35 años el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Con alevosía.
- b) Por precio, recompensa o promesa.
- c) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
- d) Para facilitar la comisión de otro delito o evitar su descubrimiento.

Artículo 82. El homicidio por imprudencia grave será penado con prisión de 1 a 4 años.

Artículo 83. La inducción al suicidio y la cooperación necesaria para que una persona ponga fin a su propia vida serán penadas con prisión de 4 a 8 años.

Capítulo II. Lesiones y coacciones graves

Artículo 84. El que causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado en función de la gravedad:

- a) Lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico: prisión de 1 a 3 años.
- b) Lesiones que causen pérdida o inutilidad de órgano o miembro: prisión de 3 a 8 años.
- c) Lesiones que causen grave enfermedad somática o psíquica: prisión de 4 a 10 años.

Artículo 85. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia o intimidación hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiera, será castigado como reo de coacciones con prisión de 6 meses a 3 años.

Artículo 86. La detención ilegal o el secuestro de una persona será castigado con prisión de 4 a 8 años. Si la detención durase más de quince días, o si se exigiere alguna condición para poner en libertad al detenido, la pena se impondrá en su mitad superior.

Artículo 87. Las torturas o tratos degradantes infligidos por autoridad o funcionario público a personas sometidas a su custodia o control serán castigados con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta.

Capítulo III. De los delitos contra la libertad e indemnidad sexual

Artículo 87 bis. El que realice un acto de naturaleza sexual con otra persona utilizando violencia, intimidación o anulando de cualquier forma la voluntad de la víctima, o bien realizando dicho acto sin que medie un consentimiento libre, expreso y manifiesto, será castigado como reo de agresión sexual con la pena de prisión de 4 a 8 años.

Artículo 87 ter. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal

o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el hecho será calificado como violación y la pena será de prisión de 6 a 12 años.

Artículo 87 quáter. El que ejecutare actos de naturaleza sexual con un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se valiere de una situación de superioridad manifiesta, parentesco o potestad para obtener favores sexuales, será castigado con la pena de prisión de 5 a 10 años. Las penas se aplicarán en su mitad superior si se acreditase el empleo de engaño, coacción digital o explotación con ánimo de lucro.

Título V. Delitos contra el honor y la intimidad en el entorno virtual

Capítulo I. Calumnias e injurias

Artículo 88. Es calumnia la falsa imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Será penada con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 600 a 6.000 euros.

Artículo 89. Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Las injurias graves serán penadas con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 300 a 3.000 euros.

Artículo 90. Si la calumnia o injuria se propagaren con publicidad, especialmente a través de medios digitales, redes sociales o canales de comunicación públicos, las penas se aplicarán en su mitad superior.

Capítulo II. Descubrimiento y revelación de secretos

Artículo 91. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apodere de sus datos personales, contraseñas, comunicaciones privadas o archivos reservados sin su consentimiento, será castigado con prisión de 1 a 4 años.

Artículo 92. La difusión pública de datos personales, domicilio, información privada o familiar de una persona con intención de perjudicarla o ponerla en peligro, práctica conocida como doxxeo, será penada con prisión de 1 a 3 años.

Artículo 93. La filtración no autorizada de comunicaciones privadas pertenecientes a canales cerrados, grupos privados o conversaciones reservadas, con ánimo de perjudicar a sus participantes, será penada con prisión de 6 meses a 2 años.

Artículo 94. La difusión no consentida de imágenes o grabaciones íntimas de otra persona, obtenidas con o sin su consentimiento en el momento de la captación, será penada con prisión de 1 a 4 años. La pena se impondrá en su mitad superior si la víctima fuese cónyuge o pareja sentimental o ex pareja del autor.

Capítulo III. Amenazas graves y acoso

Artículo 95. El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a personas a él allegadas un mal que constituya delito, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años.

Artículo 96. El que de forma insistente y reiterada, mediante cualquier medio incluido el digital, acosare, persiguere o vigilare a una persona contra su voluntad, alterando gravemente su vida cotidiana, será castigado con prisión de 1 a 3 años.

Artículo 97. La incitación pública al odio, la violencia o la discriminación contra grupos o personas por razón de su origen nacional, etnia, religión, sexo, orientación sexual o discapacidad, ya sea por medios digitales o presenciales, será penada con prisión de 1 a 4 años.

Título VI. Delitos contra el patrimonio y el orden económico

Capítulo I. Robo y hurto

Artículo 98. El que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado del delito de hurto con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, si la cuantía de lo sustraído excede de 500 euros.

Artículo 99. Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Serán castigados con pena de prisión de 2 a 5 años.

Artículo 100. Si el robo se cometiere en casa habitada o establecimiento público, o si se empleare arma o instrumento peligroso, la pena se impondrá en su mitad superior.

Artículo 101. El robo con violencia o intimidación que causare lesiones graves a las víctimas será castigado con la pena del delito de robo en su mitad superior, sin perjuicio de la pena correspondiente a las lesiones.

Capítulo II. Estafas y fraudes con ánimo de lucro

Artículo 102. Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, serán castigados por estafa con prisión de 6 meses a 3 años.

Artículo 103. La pena se aplicará en su mitad superior cuando la estafa afecte a un número elevado de personas, se cometa por Internet o medios digitales, o el perjuicio supere los 50.000 euros.

Artículo 104. Comete fraude quien mediante ardides, engaños o artificios defraude a la Administración Pública en contratos, subvenciones, licitaciones o cualquier prestación pública. Será penado con prisión de 1 a 6 años.

Artículo 105. La apropiación indebida de dinero, efectos, valores u otras cosas muebles que se hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, será penada con prisión de 1 a 4 años si la cuantía supera los 1.000 euros.

Capítulo III. Delito fiscal y blanqueo de capitales

Artículo 106. El que por acción u omisión defraude a la Hacienda de Valdoria eludiendo el pago de impuestos o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, cuando la cuantía defraudada supere los 120.000 euros, será castigado con prisión de 1 a 5 años.

Artículo 107. El que adquiriera, poseyera, utilizara, convirtiera o transmitiera bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, con el fin de ocultar o encubrir su origen ilícito, será castigado por blanqueo de capitales con prisión de 2 a 6 años.

Artículo 108. Si el blanqueo se llevare a cabo a través de una organización criminal o se realizare de forma habitual, la pena se impondrá en su mitad superior.

Capítulo IV. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Artículo 108 bis. El que, contraviniendo las leyes o las normativas reguladoras de las regiones autónomas, provoque o realice directa o indirectamente vertidos, radiaciones, emisiones o extracciones en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas que pongan en grave peligro el equilibrio de los sistemas naturales, así como quien provoque incendios forestales de forma intencionada, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años y multa del triple del valor del daño ecológico causado.

Capítulo V. Delitos contra los derechos de los trabajadores

Artículo 108 ter. Los que mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o explotación de ciudadanos vulnerables o extranjeros, impongan condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tienen reconocidos por las leyes del Estado, o bien omitan las medidas de seguridad e higiene laboral poniendo en peligro grave la vida o salud de los trabajadores, serán castigados con la pena de prisión de 2 a 5 años.

Título VII. Organizaciones criminales y terrorismo

Capítulo I. Organización y banda criminal

Artículo 109. Se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que se reparte diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.

Artículo 110. Quienes promovieren, constituyeren, organizaran, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación especial.

Artículo 111. Quienes participaren activamente en la organización criminal, o formaren parte de ella, serán castigados con pena de prisión de 2 a 5 años.

Artículo 112. Las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando la

organización se dedicare a delitos contra la seguridad del Estado, tráfico de personas, explotación sexual o blanqueo de capitales.

Capítulo II. Actos terroristas y su financiación

Artículo 113. Se consideran actos terroristas los delitos graves cometidos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, o aterrorizar a la población, llevados a cabo por personas integradas o relacionadas con organizaciones terroristas.

Artículo 114. Los actos terroristas que causaren la muerte de personas serán penados con prisión de 30 a 50 años e inhabilitación absoluta.

Artículo 115. Los actos terroristas que causaren lesiones graves, destrucción de infraestructuras o terrorismo cibernético serán penados con prisión de 10 a 25 años.

Artículo 116. La financiación del terrorismo, sea directa o indirecta, con conocimiento de que los fondos serán empleados para actividades terroristas, será penada con prisión de 8 a 15 años.

Artículo 117. La pertenencia, colaboración o apoyo a organizaciones terroristas, aunque no se participe directamente en los actos, será penada con prisión de 4 a 10 años.

Artículo 118. La captación, adoctrinamiento y adiestramiento de personas para la comisión de actos terroristas, incluidos los realizados por medios digitales o plataformas virtuales, serán penados con prisión de 5 a 12 años.

Disposiciones finales y derogatorias

Disposición Derogatoria Única

Queda derogado en su totalidad el Código Penal anterior de la República de Valdoria, así como cuantas disposiciones de rango inferior se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica. Las causas penales en tramitación en el momento de la entrada en vigor de este Código se regirán por el principio de retroactividad favorable al reo, aplicándose la norma más beneficiosa para el acusado.

Disposición Final Única

La presente Ley Orgánica del Código Penal de la III República de Valdoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial en el Boletín Oficial de la República. El Ministerio de Justicia queda encargado de su custodia, difusión, interpretación administrativa y de velar por su correcta aplicación por parte de todos los poderes del Estado. Todo ciudadano y toda autoridad de Valdoria quedan obligados a su cumplimiento.

Firmado por el Ministro de Justicia, Guillermo de Bismarck